

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/2686

הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שלא יובא בחשבון במבחן ההכנסה),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972¹, בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) (1) בחישוב התשלום המגיע לזוכה לפי חוק זה לא תובא בחשבון הכנסה בסכום השווה לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987².

(2) לגבי חלק ההכנסה של הזוכה העולה על שכר המינימום (להלן – ההכנסה העודפת) תחושב הכנסתו כצירוף כל הסכומים המתקבלים ממכפלת הסכומים כמפורט בטור א' בשיעורים המפורטים בטור ב', בפרטים (1) עד (6) שלהלן :

טור א'	טור ב'
(1) חלק ההכנסה העודפת שעד 1000	20%
(2) חלק ההכנסה העודפת שבין 1001 ל-2000	30%
(3) חלק ההכנסה העודפת שבין 2001 ל-3000	40%
(4) חלק ההכנסה העודפת שבין 3001 ל-4000	50%
(5) חלק ההכנסה העודפת שבין 4001 ל-5000	60%
(6) חלק ההכנסה העודפת שמעל 5001	70%.

(3) התשלום לזוכה יהיה בסכום השווה להפרש שבין שיעור התשלום החל לגביו לולא ההכנסה ובין ההכנסה המחושבת לפי הוראות פסקאות (1) ו-(2)."

¹ ס"ח התשל"ב, עמ' 87.

² ס"ח התשמ"ז, עמ' 206.

דברי הסבר

חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 (להלן – החוק), נועד בעיקרו להבטיח תשלום מזונות לילדים, כאשר נפסק לזכותם של הילדים פסק דין למזונות שאינו מבוצע על ידי החייב בתשלום. לפי הוראות החוק, במקרים אלה המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת מזונות חודשית, ופועל במקביל לגבות את פסק הדין מן החייב. זאת על מנת להבטיח כי תשלום מזונות הילדים לא יהיה תלוי ביכולתו של ההורה המשמורן לגבות את תשלום המזונות מן ההורה השני, ועל מנת לחסוך מההורה המשמורן את הצורך לנהל הליכים מתישים ומייגעים במערכת ההוצאה לפועל.

יצוין כי גם לפי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, מוטלת חובה על המדינות החברות לנקוט צעדים נאותים להבטיח גביית מזונות עבור הילד מאת הוריו או מאת אנשים אחרים הנושאים באחריות כספית לגביו.

החוק קובע בסעיף 3 כי שיעורי המזונות הם כפי שנקבעו בפסק הדין למזונות או בתקנות, הכול לפי השיעור הנמוך יותר. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-1972, קובעות כי התשלום לזוכה בפסק דין למזונות שיש לו הכנסה יהיה בסכום השווה להפרש שבין שיעור התשלום שחל לגביו לפי הקבוע בתקנות, לבין ההכנסה. ההכנסה מחושבת בהתאם להוראות סעיפים 9, 10, ו-12 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

כלומר, הורה שיש לו הכנסה מעבר לרף הקבוע לפי החוק, יופחתו תשלומי המזונות שלהם זכאים לילדיו והמשולמים לו לפי החוק.

במצב זה יש משום פגיעה חמורה בזכותם של הקטינים הזכאים למזונות, שנקבעה בפסק דין. למעשה, משום שההורה המשמורן הוא בעל הכנסה, נגרעים מן הילדים תשלומי המזונות. התניה זו מהווה מחסום תעסוקתי להורה המשמורן ומעודדת הישארות בבית ואי יציאה לעבודה, בפרט כשיכולת ההשתכרות נמוכה וההוצאות לטיפול בילדים גבוהות. לאי היציאה לשוק העבודה מחירים פסיכולוגיים, חברתיים, חינוכיים וכלכליים כבדים ביותר. כמו כן, וכדי להימנע ממצב של עוני מחפיר, נאלצות אימהות חד הוריות רבות לבחור בעבודה ללא דיווח לרשויות המדינה וללא תלוש שכר, שכן בצורה זו לא ייגרע מהן תשלום המזונות. ראוי לציין כי הנפגעים העיקריים מן המצב הם כל אותם ילדים שנמנעת מהם ההגנה והזכאות שקבע המחוקק עקב קיומו של מבחן ההכנסה הקבוע בתקנות.

לפיכך, על מנת שלא לפגוע בילדים וכדי לעודד את ההורה המשמורן להצטרף למעגל העבודה מוצע בזאת לקבוע כי בחישוב שיעור התשלום שישולם לזכאי לא תובא בחשבון הכנסתו של ההורה שאינה עולה על סכום השווה לשכר המינימום. כמו כן, לגבי חלק ההכנסה העולה על שכר המינימום יהיה ניכוי מופחת בהשוואה למצב כיום, וזאת בהתאם לשיעורים המפורטים בהצעת החוק. כך, מי שישתכר סכום של עד גובה שכר המינימום – 5300 שקלים חדשים, יקבל לפי הצעת החוק את מלוא תשלום המזונות שהוא זכאי להם על פי הקבוע בתקנות. מי שישתכר סכום של 6300 שקלים חדשים (הכנסה עודפת העולה על שכר המינימום ב-1000 שקלים חדשים), וזכאי לגמלה של 2000 שקלים חדשים, יופחתו 200 שקלים חדשים מהתשלום שהוא זכאי לו, והוא יקבל תשלום מזונות בסכום של 1800 שקלים חדשים. מי שישתכר סכום של 9300 שקלים חדשים (הכנסה עודפת העולה על שכר המינימום ב-4000 שקלים חדשים), וזכאי לתשלום מזונות בסכום של 2000 שקלים חדשים, יופחתו 1400 שקלים חדשים מהתשלום שהוא זכאי לו, והוא יקבל תשלום בסכום של 600 שקלים חדשים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2281/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/493/21).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/424/22), על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/427/22), על ידי חברת הכנסת עומר ינקלביץ' (פ/1289/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עומר ינקלביץ' (פ/653/23), על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/699/23) על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/701/23), על ידי חברת הכנסת חוה עטייה (פ/1323/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה עטייה (פ/1090/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלי דלל (פ/1890/25). הצעת החוק זהה לפ/1090/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)